

Datei: 10-empl-netzbetreiber-und-gemeinde.eml

Von	theresia.aldinger@mr-sued.example
An	projektteam@mr-sued.example
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Märkische Reserve Süd - Netzanschluss/Gemeindetermin

Guten Morgen,

bitte für den Termin keine Aussage mehr verwenden, der Speicher koenne Berlin drei Tage allein versorgen. Wir brauchen stattdessen eine saubere Darstellung: Anschlussleistung, Speicherkapazitaet, Systemdienstleistungen, Resilienzfunktion und offene regulatorische Pruefpunkte.

Ausserdem: Der Netzbetreiber hat noch keine verbindliche Zusage erteilt. Die Gemeinde erwartet bis Freitag eine Unterlage zu Brandschutz, Verkehr und Gewerbesteuer.

Viele Gruesse

Theresia

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Speicherwerk Oderbruch: Batteriespeicher, Netzanbindung und KRITIS-Schutz - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein Großspeicher soll Berlin stützen; Bauplanungsrecht, Netzentgeltlogik, Brandschutz, Cyberabwehr, Diesel-Backup und Terrorrisiko müssen parallel gelöst werden.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 12-kosten-und-zeitplan.csv

Position	Betrag EUR	Fälligkeit	Bemerkung
Netzanschlussstudie	875000	2026-07-31	noch Angebot
Owner's Engineer Gate 1	1250000	2026-08-15	Ausschreibung offen
Brandschutzvorplanung	410000	2026-07-10	Feuerwehr-Workshop
Cyber/OT-Konzept	680000	2026-08-30	KRITIS-Scope unklar
Grundstückssicherung	4200000	2026-09-01	Optionsvertrag

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Datei: 13-risikoregister.csv

Risiko	Ampel	Owner	Nächster Schritt
Netzanschluss nur Vorstudie	rot	Nils	verbindliche Anschlussanfrage
Brandschutz Havarie unvollständig	rot	Malte	Workshop Feuerwehr/Versicherer
KRITIS/Cyber Scope unklar	orange	Soraya	BSI/IT-Sicherheitsgutachten
Kommunikation Grundlast überzogen	orange	Theresia	Folie redlinen
Dieselgenerator Genehmigung	orange	Malte	BImSchG/44. BImSchV Screening

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Speicherwerk Oderbruch GmbH, Netzbetreiber, Gemeinde Lichtenfelde, Landkreis, BSI-Ansprechstelle, Polizei und Anwohnerinitiative. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein Großspeicher soll Berlin stützen; Bauplanungsrecht, Netzentgeltlogik, Brandschutz, Cyberabwehr, Diesel-Backup und Terrorrisiko müssen parallel gelöst werden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Beschlussvorlage Geschäftsführung — Projektfreigabe Gate 1

Beschlussvorschlag

Die Geschäftsführung soll die Projektgesellschaft ermächtigen, die Vorplanung bis Gate 2 mit einem Budget von 18,4 Mio. EUR fortzuführen. Freigegeben werden dürfen Grundstückssicherung, Netzanschlussstudie, kommunale Vorgespräche, Brandschutz-Vorplanung, Cyber-/KRITIS-Konzept, Bankterm-Sheet und Ausschreibung Owner's Engineer.

Bedingungen

Keine öffentliche Aussage, dass der Speicher 'Berlin für mehrere Tage allein versorgt', bevor die Systemdienstleistungsrolle technisch und regulatorisch belastbar beschrieben ist.

Kein EPC-Vorvertrag ohne abgestimmtes Brandschutz- und Havariekonzept.

Keine Finanzierungsunterlage ohne klare Trennung von Erlösmodell, regulatorischen Annahmen und politischen Erwartungen.

Kein Fernwartungsvertrag ohne Datenschutz-, Cyber- und Notfallmatrix.

Entscheidungsdruck

Der Ministeriumstermin am 17.06.2026 soll zeigen, ob das Projekt als Leuchtturm für Versorgungssicherheit politisch erwünscht ist. Der Bürgermeister will vorher eine Zusage zur Gewerbesteuer, zur Feuerwehrfinanzierung und zu einem Besucherzentrum.

Standort- und Flächenvermerk

Der Standort liegt an einer bestehenden 380-kV-Trasse. Der Flächennutzungsplan weist noch Gewerbe/Logistik und teilweise Landwirtschaft aus. Ein Bebauungsplan existiert nicht. Die Gemeinde schlägt ein Sondergebiet Energieinfrastruktur vor.

Nachbarschaft

Nordwestlich liegt ein Wohngebiet in 620 m Entfernung. Südlich befindet sich ein Reiterhof, der bereits Einwendungen wegen Geräusch, Licht, Brandangst und 'Strombelastung' ankündigt. Östlich verläuft eine Kreisstraße. Der Eigentümer eines angrenzenden Solarparks verlangt Zugang über dieselbe Baustraße.

Baurechtliche Fragen

Braucht das Projekt einen Bebauungsplan oder ist es ausnahmsweise im Außenbereich zulässig?

Sind Container, Trafostationen, Umspannwerk, Leitwarte, Feuerwehrbecken, Zaun und Batteriestraßen als ein Sonderbau zu betrachten?

Wie werden Abstandsflächen und brandschutztechnische Abstände berechnet?

Muss die Gemeinde eine Umweltprüfung mit Alternativenprüfung durchführen?

Netzanschlussnotiz 380 kV

Der Übertragungsnetzbetreiber hat eine Netzverträglichkeitsstudie angeboten, aber noch keine verbindliche Anschlusszusage erteilt. Der Speicher soll sowohl Strom beziehen als auch ausspeisen. Das technische Team plant zusätzlich Regelenergie, Intraday-Arbitrage, Redispatch-Nähe und Notfallstützung.

Streitpunkte

Der Netzbetreiber will das Projekt wie große Last und wie Erzeuger zugleich behandeln.

Der Investor verlangt Netzentgeltklarheit vor Signing EPC.

Die Bank fragt, ob die Anschlusskosten gedeckelt oder offen sind.

Der Projektentwickler möchte die politische Resilienzfunktion in die Anschlusspriorität hineinlesen; dazu gibt es aber noch keinen belastbaren Bescheid.

Brandschutz- und Havarievermerk

Der Hersteller wirbt mit modularem Thermal-Runaway-Schutz, Aerosol-Löschanlage, Gasdetektion und Container-Separation. Die Feuerwehr fordert dagegen Außenangriff, Löschwasserrückhaltung, Zufahrt für schwere Fahrzeuge, Quarantänefläche für beschädigte Module und ein jährliches Einsatztraining.

Technische Unterlagen fehlen

endgültiges Battery Management System Manual,

Nachweis zu Zellchemie und Brandlast,

Löschmittelverträglichkeit,

Havariebeckenberechnung,

Entsorgungsweg nach Brandereignis,

Versichererfreigabe.

Cyber-/KRITIS-Sicherheitskonzept — Arbeitsstand

Die Leitwarte soll in Berlin, das Engineering in Potsdam und die Second-Level-Fernwartung beim Hersteller in Rotterdam liegen. Zugriff auf das Energy Management System soll über privilegierte Wartungsfenster erfolgen. Der Chief Security Officer hält den Speicher wegen der vorgesehenen Krisenfunktion für sicherheitskritisch, die Projektentwicklung will das Thema erst nach Netzanschluss klären.

Sicherheitslinien

Rollen- und Rechtemodell mit Vier-Augen-Prinzip.

Trennung von Office-IT, OT, BMS und Fernwartung.

Offline-Fallback für kritische Schaltzustände.

Notfallkommunikation mit Netzbetreiber, Feuerwehr, Polizei, BSI/Bundes- und Landesstellen soweit zuständig.

Videoüberwachung nur mit Datenschutzkonzept.

Dieselgeneratoren und Schwarzstartfähigkeit

Geplant sind acht Dieselgeneratoren für Leitwarte, Sicherheitssysteme und kontrolliertes Herunterfahren. In der Präsentation steht versehentlich 'Schwarzstart Berlin'. Das ist technisch und rechtlich zu eng zu prüfen: Es geht zunächst um Eigenversorgung kritischer Anlagenfunktionen, nicht um Wiederaufbau des gesamten Übertragungsnetzes.

Offene Prüfung

Genehmigungsbedürftigkeit und Betriebsstunden der Generatoren.

Emissionsgrenzwerte, Lärmschutz und Kraftstofflager.

AwSV-Fragen beim Dieseltank.

Schnittstelle zu Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Speicherwerk Oderbruch GmbH, Netzbetreiber, Gemeinde Lichtenfelde, Landkreis, BSI-Ansprechstelle, Polizei und Anwohnerinitiative. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein Großspeicher soll Berlin stützen; Bauplanungsrecht, Netzentgeltlogik, Brandschutz, Cyberabwehr, Diesel-Backup und Terrorrisiko müssen parallel gelöst werden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Bank-DD: Fragenkatalog

Die Konsortialbanken verlangen vor Term Sheet ein Legal Red Flag Memo. Besonders unklar sind:

Ist die Projektgesellschaft rechtlich Betreiberin, Lieferantin, Speicherbetreiberin oder vermarktet nur ein Aggregator?

Welche Erlöse sind merchant risk und welche vertraglich abgesichert?

Gibt es Netzentgelt-/Umlagenrisiken beim Strombezug?

Welche Sicherheiten kann die Bank an Speichern, Konten, Verträgen, Grundstücksrechten und Versicherungen nehmen?

Welche Genehmigungen sind Condition Precedent?

Was passiert bei Brand, Cyberangriff, Netzanschlussverzug oder politischem Projektstopp?

Presse- und Bürgerkommunikation

Die lokale Zeitung fragt, ob 'fast zweitausend Batteriecontainer neben dem Reiterhof' gefährlich seien. Ein Anwohner schreibt, er wolle keine 'Stromverseuchung'. Die Gemeinde bittet um eine Bürgerversammlung, will aber keine technische Verkaufsveranstaltung.

Kommunikationslinie

Nicht beschwichtigen, sondern prüfbar erklären:

Was ist schon entschieden?

Was wird im Genehmigungsverfahren geprüft?

Welche Sicherheitsnachweise fehlen noch?

Welche Rechte haben Nachbarn?

Welche Aussagen zur Versorgungssicherheit sind belastbar und welche nur politischer Wunsch?

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Speicherwerk Oderbruch: Batteriespeicher, Netzanbindung und KRITIS-Schutz“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein Großspeicher soll Berlin stützen; Bauplanungsrecht, Netzentgeltlogik, Brandschutz, Cyberabwehr, Diesel-Backup und Terrorrisiko müssen parallel gelöst werden. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Speicherwerk Oderbruch: Batteriespeicher, Netzanbindung und KRITIS-Schutz -
Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Anwaltliches Memo — Entwurf

Ergebnis in Kürze

Das Projekt ist nicht offensichtlich unmöglich, aber in der jetzigen Aktenlage nicht bankfähig und nicht einreichungsreif. Der kritische Pfad liegt nicht nur beim Netzanschluss, sondern bei Bauleitplanung, Brandschutz/Havarie, Cyber-/KRITIS-Scope, Notstromkonzept, Erlösmodell und Kommunikation zur Systemfunktion.

Nächste Schritte

Netzanschlussdokumente vollständig anfordern.

Bauleitplanungsfahrplan mit Gemeinde und Bauaufsicht schriftlich fixieren.

Brandschutz-Workshop mit Feuerwehr, Hersteller, Versicherer und Owner's Engineer.

Cyber-/OT-Architektur als Anlage zum Bank-DD-Paket.

Kommunikationsunterlagen juristisch redlinen: keine Grundlast- oder Drei-Tage-Alleinversorgung behaupten.

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Speicherwerk Oderbruch: Batteriespeicher, Netzanbindung und KRITIS-Schutz - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Speicherwerk Oderbruch: Batteriespeicher, Netzanbindung und KRITIS-Schutz

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein Großspeicher soll Berlin stützen; Bauplanungsrecht, Netzentgeltlogik, Brandschutz, Cyberabwehr, Diesel-Backup und Terrorrisiko müssen parallel gelöst werden. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: EnWG, EEG, BauGB, BImSchG, Bauordnungsrecht Brandenburg, KRITIS/NIS2/BSI-Logik, Netzanschluss- und Brandschutzrecht. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Projektteam-Chat — Auszug

06:42 Theresia: Bitte die Berlin-Formulierung entschärfen. Drei Tage ist politisch gut, technisch macht uns das angreifbar.

06:49 Nils: Netzanschlussstudie kommt erst Ende Juli. Für Banktermin reicht die Vorzusage nicht.

07:03 Malte: Feuerwehr will Löschwasser nicht aus Dorfteich. Wer hat das in die Folie geschrieben?

07:11 Soraya: Hersteller sagt Remote Maintenance aus Rotterdam sei Standard. Datenschutz/Cyber bitte nicht erst nach EPC.

07:30 Theresia: Genau dafür brauchen wir das Memo. Keine Poesie, prüfbare Tatsachen.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang Speicherwerk Oderbruch nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Baurecht, Energierecht, Netzanschluss, Brandschutz, Cybersecurity, KRITIS, Nachbarschaft, Diesel-Backup und Behördenkoordination. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

sichere Tatsachen: Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

plausible, aber offene Tatsachen: interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;

bloße Bewertungen: „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

Originalunterlagen sichern und nummerieren.

Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.

Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.

Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.

Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.

Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkennnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;

Zugangsnachweis;

Liste der entscheidungsbefugten Personen;

interne Freigabehistorie;

Zahlenbasis;

technische oder fachliche Anlage;

Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Technikblatt Hersteller — Auszug mit Widersprüchen

Herstellerangaben

Der Hersteller beschreibt die Container als vorintegrierte Einheiten mit eigenem Battery Management System, Gasdetektion, Aerosol-Löschung, Temperaturmanagement und Remote-Diagnose. Die Garantiezusage nennt 92 % Verfügbarkeit pro Betriebsjahr, lässt aber geplante Wartungsfenster, Netzbetreiberabrufe und sicherheitsbedingte Abschaltungen ausdrücklich außen vor.

Widersprüche im Datenraum

Anwaltlicher Prüfpunkt

Die technische Beschreibung muss nicht juristisch 'verstanden' werden wie ein Ingenieurbericht. Sie muss aber so geordnet werden, dass Bauaufsicht, Feuerwehr, Versicherer, Bank und Netzbetreiber erkennen, welche Annahmen tragend sind und welche noch nicht belegt sind.

Punkt	Datenraumstand	Risiko
Zellchemie	Präsentation spricht von LFP; technische Anlage nennt zwei alternative Lieferanten	Brandschutz- und Degradationsannahmen nicht belastbar
Temperaturbereich	-20 bis +45 Grad Celsius ohne Leistungsreduktion; O&M-Entwurf erwähnt Derating ab +38 Grad	Erlösmodell überschätzt Sommergefügebarkeit
Remote Access	'nur Diagnose'; Cyber-Anlage erlaubt Firmware-Updates aus Rotterdam	KRITIS-/Cyber- und Haftungsfrage offen
Ersatzteile	10 Jahre verfügbar; Liefervertrag enthält Force-Majeure-Ausnahme für Zelllieferungen	Bankability und Versicherung

Vorlage für den Gemeinderat — Arbeitsstand

Beschlussgegenstand

Die Gemeinde soll die Aufstellung eines Bebauungsplans 'Sondergebiet Energie- und Speicherinfrastruktur Märkische Reserve Süd' beschließen. Gleichzeitig soll die Verwaltung beauftragt werden, einen städtebaulichen Vertrag vorzubereiten.

Politischer Text im Entwurf

Der Entwurf behauptet, der Speicher sichere 'die Stromversorgung Berlins für mehrere Tage'. Diese Formulierung ist in der Projektakte nicht gedeckt. Zulässig wäre eine vorsichtigere Darstellung: Der Speicher kann bei entsprechender Systemeinbindung zur Versorgungssicherheit, Netzstabilisierung und Krisenresilienz beitragen; Umfang, Dauer und Einsatzbedingungen hängen von Netzanschluss, Ladezustand, Lastprofil, Redispatch-/Systemdienstleistungsregeln und behördlichen Krisenplänen ab.

Punkte für den städtebaulichen Vertrag

Kostentragung für Gutachten, Planverfahren und Erschließung.

Feuerwehrezufahrt, Löschwasser, Übungsbetrieb und Ausrüstung.

Rückbau- und Sicherheitsleistung.

Grünordnungs- und Ausgleichsmaßnahmen.

Bürgerinformation ohne Vorwegnahme der Abwägung.

Keine Zusage der Gemeinde zu Netzanschluss oder energiewirtschaftlicher Behandlung.

Offener Konflikt

Der Bürgermeister möchte die Gewerbesteuererwartung öffentlich nennen. Die Kämmerei warnt, dass die Projektgesellschaft wegen Finanzierung, Abschreibung und möglicher Verlustvorträge in den ersten Jahren keine nennenswerte Gewerbesteuer zahlen könnte.

Vollgutachten: Batteriespeicher Brandenburg/Berlin

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Großspeicher für Berlin, Netzanschluss, Brand- und Löschwasserkonzept, Cyberrisiken, Grundlastargumente und Anwohnerkonflikte. Einschlägige Normräume sind BauGB, BImSchG, EnWG, EEG, NABEG, Landesbauordnung, Brandschutz, KRITIS/BSI, Netzanschluss und Sicherheitsrecht.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Batteriespeicher Brandenburg/Berlin genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus BauGB, BImSchG, EnWG, EEG, NABEG, Landesbauordnung, Brandschutz, KRITIS/BSI, Netzanschluss und Sicherheitsrecht. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Schaltern ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Feuerwehr-Workshop — Protokollauszug

Teilnehmer: Kreisbrandmeister, Gemeindefeuerwehr, Bauaufsicht, Hersteller, Owner's Engineer, Projektgesellschaft, Versicherer.

Gesicherte Punkte

Feuerwehr benötigt vollständige Zufahrt um alle Containerblöcke, nicht nur eine Hauptachse.

Löschwasser muss vor Ort verfügbar sein; der Dorfteich ist nicht akzeptabel.

Einsatzkräfte verlangen Containerkennzeichnung, Abschaltplan, Gaswarnkonzept und Notfallkontakte.

Beschädigte Module müssen auf einer Quarantänefläche abgestellt werden können.

Streitpunkte

Hersteller sagt, Löschen sei im Regelfall nicht erforderlich, sondern kontrolliertes Ausbrennen. Feuerwehr will das nicht als alleinige Einsatzstrategie akzeptieren.

Versicherer fordert Abstand zwischen Blöcken, der im Layoutplan noch nicht vorgesehen ist.

Bauaufsicht fragt, ob der Betreiber ein Sonderbau-Sicherheitskonzept schuldet.

Projektleitung möchte das Thema nach EPC verschieben. Feuerwehr widerspricht: ohne Sicherheitskonzept keine belastbare Bauantragslage.

Nachforderungen

Brandlast- und Havarieberechnung.

Löschwasserrückhaltung.

Einsatzplan im Maßstab 1:500.

Kontaktdaten Leitwarte und Remote-OEM.

Nachweis, dass Feuerwehrfunk und Mobilfunk auf dem Gelände funktionieren.

Bank-Term-Sheet — Redline-Notiz

Kreditstruktur

Die Banken bieten eine Projektfinanzierung mit Bauphase, Mini-Perm und Cash-Sweep an. Die Finanzierung setzt voraus, dass alle wesentlichen Genehmigungen bestandskräftig oder vollziehbar sind, der Netzanschlussvertrag unterzeichnet ist und das Erlösmodell durch ein unabhängiges Marktgutachten bestätigt wird.

Redline-Punkte Legal

Condition Precedent Genehmigungen: Bestandskraft ist für Bauleitplanung praktisch zu streng; diskutieren: vollziehbare Genehmigung plus Eilrechtsrisiko-Reserve.

Netzanschluss: Vertrag muss Kosten, Fristen, Verzögerungsfolgen und technische Anschlussbedingungen konkret enthalten.

Cyber Undertaking: Bank verlangt jährliches Penetration Testing; Betreiber will nur alle zwei Jahre. Bei KRITIS-/NIS2-Scope ist jährliche Prüfung plausibel zu diskutieren.

Insurance: Property/Bi/Cyber/Environmental müssen mit Projekttechnik harmonisieren; Ausschlüsse für Thermal Runaway prüfen.

Distribution Lock-up: Ausschüttungsverbot bei ungeklärtem Brand-/Cyberereignis.

Anwaltlicher Zwischenbefund

Das Term Sheet ist verhandelbar, aber es zeigt, dass politische Projektbegeisterung die Bankability nicht ersetzt. Ohne Netzanschluss, Genehmigungsfahrplan und Sicherheitskonzept bleibt das Projekt im roten Bereich.

Umwelt-Scoping — Arbeitsvermerk

Umweltfragen

Der Speicherpark versiegelt eine erhebliche Fläche. Die Projektgesellschaft argumentiert, es handele sich um eine Konversionsfläche. Der Umweltgutachter weist darauf hin, dass Teile des Geländes seit acht Jahren brachliegen und sich Pioniervegetation entwickelt hat. Ein Kiebitz-Hinweis aus der Bürgerinitiative ist noch nicht belegt, darf aber nicht ignoriert werden.

Prüfungslinien

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz.

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Kartierzeiten.

Bodenbelastung aus früherem Kies- und Logistikbetrieb.

Niederschlagswasser, Löschwasser und Havarierückhaltung.

Lichtemission und nächtliche Wartung.

Lärmemissionen durch Transformatoren, Wechselrichter, Lüfter und Generatoren.

Risiko

Das Projektteam will 'Umwelt später' machen. Das ist gefährlich, weil Umwelt- und Brandschutzannahmen in Layout, Grundstückssicherung, Bauleitplanung, Finanzierung und Bürgerkommunikation zurückwirken.

Datenschutz: Video, Zutritt, Leitwarte und Fernwartung

Verarbeitungsvorgänge

Videoüberwachung Zaun, Tor, Trafobereiche, Feuerwehruzufahrt.

Zutrittskarten und Besucherlog.

Fernwartungsprotokolle des Herstellers.

Incident-Logs mit Mitarbeitern- und Dienstleisterdaten.

Drohnenbefliegung nach Störfall.

Offene Datenschutzfragen

Wer ist Verantwortlicher: Projektgesellschaft, Betriebsführer oder Leitwartendienstleister?

Ist der Hersteller in Rotterdam Auftragsverarbeiter, eigener Verantwortlicher oder Joint Controller?

Werden Wartungsdaten in Drittländer übertragen?

Wie werden Video-Speicherfristen und Zutrittslogs begründet?

Braucht die Anlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung?

Juristische Arbeitslinie

Datenschutz ist hier kein Nebenkriegsschauplatz: Ohne klare Rollen gibt es keine saubere Cyber-/KRITIS-Dokumentation, kein Versicherer-Comfort und kein belastbares Fernwartungskonzept.

Versicherer-Fragenkatalog

Property und Betriebsunterbrechung

Welche Zellchemie ist verbindlich?

Welche Abstände zwischen Containern sind geplant?

Sind Brandabschnitte und Quarantäneflächen im Layout enthalten?

Welche Ersatzteil- und Lieferkettenzusagen bestehen?

Wie wird Business Interruption bei Netzanschlussstörungen abgegrenzt?

Cyber

Gibt es getrennte Netze für Office-IT, OT, BMS und Fernwartung?

Wie wird privilegierter Herstellerzugriff protokolliert?

Gibt es Offline-Betrieb und manuelle Notfallabschaltung?

Wie schnell muss ein Incident gemeldet werden?

Umwelt/Haftpflicht

Löschwasserrückhaltung und kontaminiertes Wasser.

Haftung gegenüber Nachbarn/Reiterhof.

Havarie beim Transport defekter Module.

Kommentar Broker

Der Broker schreibt intern, dass 'Versicherer Energiespeicher lieben, wenn die Hausaufgaben erledigt sind'. In der jetzigen Aktenlage fehlen diese Hausaufgaben noch.

Board Paper — finale Fragen vor Gate 2

Entscheidungsvorlage

Das Board soll nicht entscheiden, ob Batteriespeicher politisch sinnvoll sind. Es soll entscheiden, ob dieses konkrete Projekt nach Aktenstand in Gate 2 darf.

Fünf harte Fragen

Netz: Gibt es eine belastbare Anschlussroute mit Kosten- und Zeitplan?

Genehmigung: Ist Bauleitplanung/Bauantrag/BImSchG-Screening realistisch oder wird nur gehofft?

Sicherheit: Sind Brandschutz, Havarie, Cyber, physische Sicherheit und Notfallbetrieb in einem konsistenten Konzept?

Wirtschaft: Trägt das Erlösmodell auch ohne politische Grundlast-Erzählung?

Kommunikation: Kann die Geschäftsführung öffentlich erklären, was der Speicher kann und was nicht?

Empfohlenes Votum

Gate 2 nur mit Auflagen: Netzanschlussfahrplan, Sicherheitsworkshop abgeschlossen, Umwelt-Scoping beauftragt, Cyberrollen geklärt, Bank-Redlines bearbeitet, Kommunikation korrigiert.